斗门区预制菜产业园二期配套工程-道路工程（一标段）项目“7·18”一般物体打击事故调查报告

斗门区人民政府事故调查组

2023 年 9 月 5 日

Watermark Text

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）相关单位基本情况.....2

（二）项目情况.....6

（三）相关单位安全管理情况.....7

（四）现场勘察情况.....9

二、事故发生经过和事故应急救援情况.....12

（一）事故发生经过.....12

（二）应急救援处置情况.....14

（三）善后处理情况.....16

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....16

四、监管单位履职情况.....16

五、事故发生原因.....17

（一）直接原因.....17

（二）间接原因.....17

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议.....18

（一）免予责任追究人员（1 人）.....18

（二）对有关单位的处理建议.....18

（三）建议追究责任人员（5 人）.....21

（四）其他处理建议.....23

七、主要教训.....23

八、事故防范和整改措施.....24

Watermark Text

斗门区预制菜产业园二期配套工程-道路工程（一标段）项目“7·18”一般物体打击事故调查报告

2023年7月18日16时许，一名工人在斗门区预制菜产业园二期配套工程-道路工程（一标段）项目工地被倾倒的桩机架砸伤，经送医院抢救无效后死亡。

事故发生后，市、区领导高度重视，立即作出批示，要求做好善后及事故调查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，斗门区人民政府依法成立了斗门区预制菜产业园二期配套工程-道路工程（一标段）项目“7·18”物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”）。区委常委、副区长，区安委会常务副主任谢义维任组长，区安委会副主任、区应急管理局局长夏志华任副组长，斗门生态农业园管委会、白蕉镇人民政府、区司法局、区人力资源社会保障局、区住房城乡建设局、区应急管理局、区总工会、斗门公安分局等单位派员组成，并邀请斗门区纪委监委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调查取证、现场勘察、查阅资料、问询谈话、专家论证和综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，

提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组调查研究，认定斗门区预制菜产业园二期配套工程-道路工程（一标段）项目“7·18”物体打击事故为一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1. 建设单位

名称：珠海市斗门生态农业园管理委员会建设工程管理中心（以下简称“生态园建管中心”）

统一社会信用代码：12440403248634948

住所：珠海市斗门区莲洲镇大沙农场

法定代表人：向某某

类型：事业单位

举办单位：珠海市斗门生态农业园管理委员会

2. 代建单位

珠海A开发建设有限公司[1]（以下简称“A公司”）

统一社会信用代码：9144040007XXXXXX88

住所：珠海市斗门区井岸镇水郡一路X室

法定代表人：肖某某

[1] 该项目负责人为郭某，主要负责协调跟进项目以及质量和安全管理

成立日期：2013 年 08 月 08 日，类型：有限责任公司

3. 施工单位

名称：B 建设有限公司[2]（以下简称“B 公司”）

统一社会信用代码：91440400MAXXXXXX4U

法定代表人：曹某

住所：珠海市金湾区三灶镇金海岸大道西 X 区

类型：有限责任公司

B 公司成立于 2018 年 05 月 03 日，经营范围包括许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作业；住宅室内装饰装修；爆破作业；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园艺产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属门窗工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

安全生产许可证号：（粤）JZ 安许证字【2022】0300XX 延（有效期 2022 年 7 月 21 日至 2024 年 8 月 23 日）

---

[2] 项目经理：赵某，持有（1）一级建造师注册证书，证书编号：粤 14420182019035XX；（2）建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，证书编号：粤建安 B（2019）00060XX。

建筑业企业资质证书编号：D2442302XX（有效期至2023年12月23日）

资质等级：建筑工程施工总承包一级；市政公用工程施工总承包一级；地基基础工程专业承包一级；消防设施工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级

4.监理单位

名称：东莞市C有限公司[3]（以下简称“东莞C公司”）

统一社会信用代码：9144190028XXXXXX66

住所：东莞市南城区新城市中心区石竹花园X室

法定代表人：刘某某

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

工程监理资质证书等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级（有效期至2024年9月17日）

资质证书编号：E1440118XX-8/1

5.专业分包单位

名称：广东省D建设集团有限公司[4]（以下简称“D公司”）

统一社会信用代码：91440300MAXXXXXX4B

住所：珠海保税区国际贸易展示中心3号楼第X层X（集中办公区）

法定代表人：黄某

---

[3] 项目总监：陈某，注册监理工程师证书编号：007696XX，有效期至2026年5月7日。

[4] 项目经理：尹某某，持有（1）一级建造师注册证书，证书编号：粤13720202021021XX；（2）建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，证书编号：粤建安B（2022）91004XX。

Watermark Text

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围包括许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；人防工程设计；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；门窗制造加工；金属门窗工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；工业工程设计服务；园林绿化工程施工；物业管理；工程管理服务；城市绿化管理；市政设施管理。

安全生产许可证号：（粤）JZ 安许证字【2021】2236XX（有效期 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日）

建筑业企业资质证书编号：D2445672XX（有效期至 2026 年 2 月 2 日）

资质等级：建筑工程施工总承包一级

6. 劳务分包单位

名称：山西 E 建筑工程劳务有限公司[5]（以下简称“山西 E 公司”）

统一社会信用代码：91140100MAXXXXXX2K

住所：山西省太原市小店区长风南街文苑大厦西单元 X

[5] 项目经理：武某某，工程师证书编号：0825350XX。

法定代表人： 索某某

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围包括建筑劳务分包;建设工程（建筑施工：建筑装饰工程；土木工程；市政工程；土石方工程；园林绿化工程；钢结构工程；楼宇智能化工程）；室内装修装饰；普通机械设备、机电设备的安装、租赁；普通机械设备、建材的销售。

安全生产许可证号：（晋）JZ 安许证字【2021】0101XX-2/1（有效期 2021 年 2 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日）

建筑业企业资质证书编号：D3140836XX（有效期至 2025 年 5 月 9 日）

资质等级：施工劳务不分等级

（二）项目情况

工程名称：斗门区预制菜产业园二期配套工程-道路工程(一标段)（以下简称“配套项目”）

工程内容：配套项目包含 4 条市政道路，道路设计长度为 1.958km。工程建设内容包含道路工程、桥涵工程、交通工程、安监工程、管线工程、照明工程、绿化景观工程等。该工程已取得《建筑施工许可证》[6]

[6] 2023 年 1 月 18 日，该项目取得由珠海市斗门区住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》，证书编号：4404032023011801XX。2023 年 7 月 3 日，《建筑工程施工许可证》项目总监发生变更，由“骆某某”变更为“陈某”。2023 年 7 月 7 日，该项目建设单位由“珠海 A 开发建设有限公司、珠海市斗门生态农业园管理委员会经济发展与建管中心”变更为“珠海 A 开发建设有限公司”，工程名称由“斗门区预制菜产业园二期配套工程-道路工程（一标段）-桩基础工程”变更为“斗门区预制菜产业园二期配套工程-道路工程（一标段）”，建设规模由“0 米”变更为“1510.54 米”，勘察单位项目负责人由“周某某”变更为“刘某某”，建设单位项目负责人由“郭某、梁某某”变更为“郭某”，珠海市斗门区住房和城乡建设局重新为其核发《建筑工程施工许可证》，证书编号：4404032023070701XX。

Watermark Text

2022年7月18日，生态园管委会与A公司签订了《斗门区预制菜产业园项目委托建设合同》，委托A公司负责组织实施该项目全过程建设工作。

2022年12月30日，在征得生态园建管中心同意后，A公司与B公司签订了《斗门区预制菜产业园二期配套工程-道路工程（一标段）施工合同》，由B公司负责该项目的施工总承包，合同第五章节“质量与安全”规定了发包方和承包方各自的安全生产职责以及双方的安全义务。

2023年1月4日，A公司与东莞C公司签订了《斗门区预制菜产业园二期配套工程-道路工程监理合同》，由东莞C公司负责该项目的监理工作。

2023年3月2日，在征得生态园建管中心、A公司同意后，B公司与D公司签订了《斗门区预制菜产业园二期配套工程-道路工程（一标段）水泥搅拌桩工程专业分包合同》，由D公司负责水泥搅拌桩专业施工。

2023年3月10日，在报经B公司同意后，D公司与山西E公司签订了《斗门区预制菜产业园二期配套工程-道路工程（一标段）建设工程施工劳务分包合同》，由山西E公司负责水泥搅拌桩工程施工劳务，工程内容包括：水泥搅拌桩桩机清理、放样、定位、打桩过程中人工配合作业等。

（三）相关单位安全管理情况

1.A公司安全管理情况

A公司在配套工程项目开工前分别对总包单位、监理单位进行了资质审核，并签署了合同，合同中也明确了各自的安全生产职责和义务，并取得了《建筑工程施工许可证》，派驻了负责人进行监督。该公司制定了安全管理制度和安全教育培训资料，项目开工后，项目负责人定期对施工现场进行了安全检查，同时召开多次安全生产专题会议。

2.B公司安全管理情况

B公司设立了建设工程项目部，项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制，组织制定了安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，安全作业环境和安全施工措施费用按计划投入；定期开展施工现场安全检查和隐患排查[7]；在专项分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。

3.东莞C公司安全管理情况

东莞C公司与A公司签订了《监理合同》，《监理合同》明确了双方的权利和义务；项目开工前，审核了《施工组织方案》；审查了各公司资质；制定了公司的安全生产责任制度，监理人员也具有相关执业资格；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度。定期开展监理例会[8]；按照《监理规

[7] B公司项目安全生产管理机构截至事发时已召开安全周检23次，专项检查9次，安全周例会22次。

[8] 东莞C公司共开展例会23次，其中安全专题会议6次，下发监理通知单11份，安全隐患通知单24份。

范》检查了施工现场，7月16日，因台风天气，对B公司下达了停工令。

4.D公司安全管理情况

D公司与B公司签订了《专业分包合同》，明确了双方各自的安全生产管理职责；该公司制定了全员安全生产责任制、安全风险辨识、评估与分级管控制度、施工机械设备安全管理制度、安全生产检查制度等；项目部安全管理人员于5月-7月均有对施工现场的检查及整改记录。

5.山西E公司安全管理情况

山西E公司与D公司签订了《斗门区预制菜产业园二期配套工程-道路工程（一标段）建设工程施工劳务分包合同》，合同约定：1.山西E公司接受D公司的安全管理；2.D公司负责对山西E公司进行统一管理和工程指挥；制定了安全生产规章制度；B公司项目部对工人进行了三级安全教育。

（四）现场勘察情况

1.涉事设备情况

设备名称：巨业牌大直径旋喷搅拌桩机

工地自编号：18#桩机

设备型号：PH-5D型

设备编号：08XX

生产单位：郑州某机械有限公司

出厂日期：2019年8月15日

2023 年 4 月 29 日提供了设备进场报审表，并经过了总包单位项目负责人、专业监理工程师、总监理工程师审查通过，并提供了机械设备进场查验登记表。进场时提供水泥搅拌桩安全技术交底资料、水印照片和会议签到表。

该设备具备合格证、使用说明书、定期维保记录，操作人员具有专业技能岗位证书。

2. 工程设计参数

本项目路基采用水泥搅拌桩处理，桩径为 0.8M，桩长大约为 20--23M，水泥搅拌桩水泥用量不低于 154.6KG/M，采用“四搅四喷”工艺，桩体施工完成 30 天并经过验收合格后，方可进行构造物施工或路基填筑。28 天无侧限抗压强度不低于 0.5MPa，D800MM 桩要求单桩承载力不低于 200KN，复合地基承载力均不低于 90KPa。

3. 天气情况

7 月 18 日，中雨，白天最高气温 31℃，夜间最低温度 26℃，东南风 4~5 级[9]（来源：珠海气象局网站）。

4. 涉事桩机现场情况

位置详见附图 1 所示，18#桩机东侧区域于 7 月 15 日进行了搅拌桩施工，18#桩机西侧区域还未施工。

---

[9] 注：7 月 16 日下午至 18 日，台风“泰利”带来明显风雨影响：全市普降暴雨，部分地区大暴雨。
珠海市气象台 7 月 18 日 12 时 00 分发布，随着“泰利”减弱远离，全市风力已明显减小，市气象台解除台风预警信号。

Watermark Text

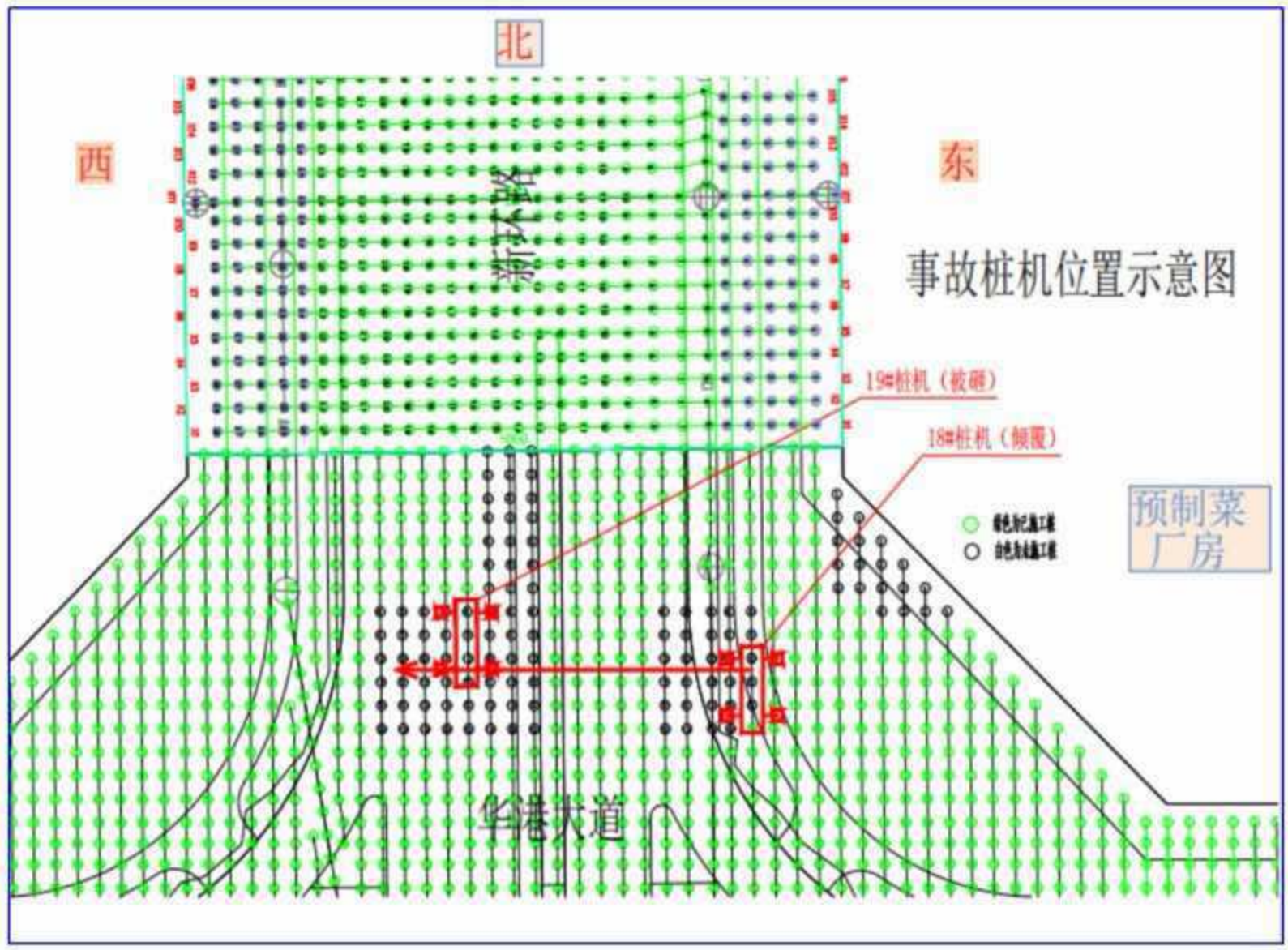


图 1 事发桩机位置

根据专家事后对现场进行勘验，推断：正常情况下桩机四个支腿是在同一平面上，桩机东侧支腿周边地面因施工而较硬（425水泥三天强度），桩机西侧支腿周边因没有施工且浸泡水中而较软（表面似於泥），连续暴雨致桩机西侧支腿下陷于淤泥中而产生倾覆。

从四个现场四个支腿外露长度得出，桩机西南角支腿下陷50CM，故导致桩机失稳向西倾倒。桩机倾翻状态下的支腿情况见附图 2-图 5 。

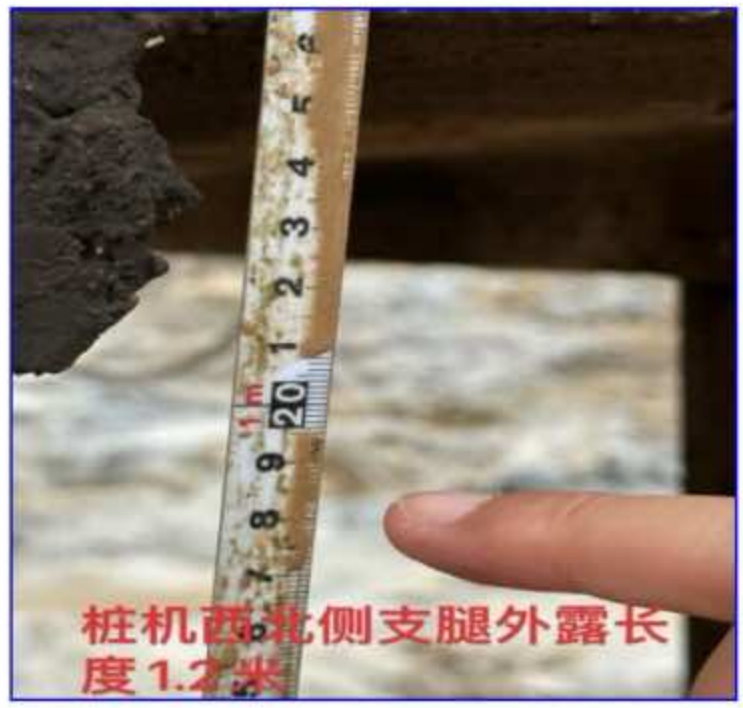


图 2



图 3



图 4



图 5

二、事故发生经过和事故应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 7 月 15 日，广东受第 4 号台风“泰利”的影响，珠海市气象局于 16 日 15 时将台风预警信号升级为黄色，并做好各

项防御工作，项目部按照斗门区住建局要求立即停工停产。建设单位、施工单位、监理单位、专业分包单位、劳务分包等5方单位协商研究，为应对台风，对现场的桩机采取两种措施，一是将临近高压线路或者建筑物在安全距离以内的的桩架放倒，二是将安全距离以外的其他桩机的钻杆打入地面6m以下固定。当天，施工单位、监理单位的项目负责人对防台措施开展了检查。

7月18日12时00分珠海市气象台解除台风预警信号。

15时许，建设单位、施工单位、监理单位、专业分包单位、劳务分包等5方单位开会研究台风过后复工工作。

16时，山西E公司员工管某某（18#桩机操作员）、白某某（辅助工）在未向该公司报备的情况下，到配套项目工地检查桩机。

16时04分左右，管某某正在18#桩机旁检查电缆线，白某某在19#桩机（距离18#桩机约5m）处。突然，管某某发现18#桩机开始倾斜并大喊让白某某快跑。白某某躲闪不及被倾倒的桩机砸到后躺在地上（图6）。

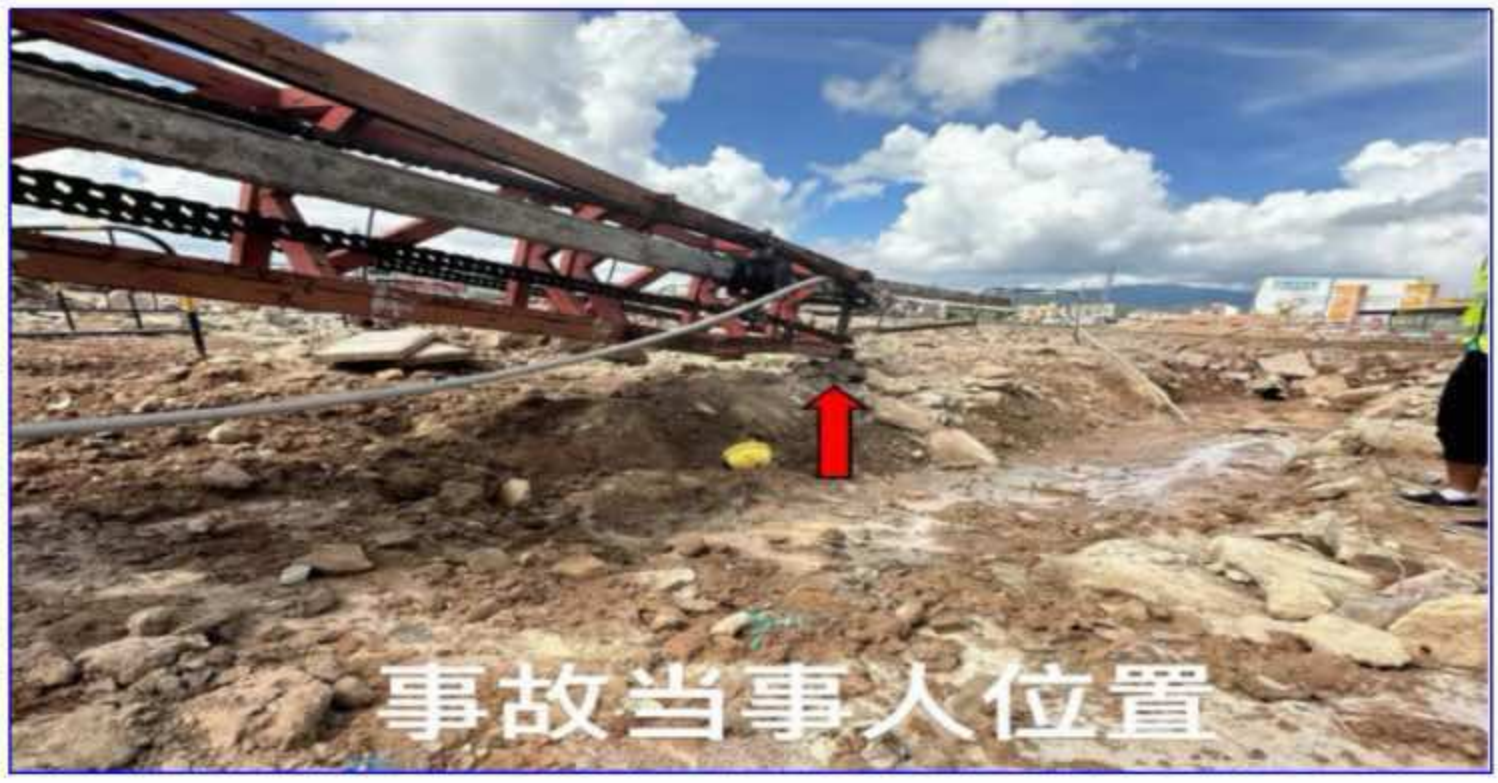


图 6 事故发生位置

管某某发现白某某躺在桩机旁边，头部流血。正在距离事发地约 50m 的工地处巡查的林某（D 公司技术负责人）听到桩架倾倒的声音后立刻跑过去查看，拨打了 120 电话急救并联系了工地现场的应急车，并报告给 B 公司技术负责人庄某某（当时正在开会）。随后，正在开会的建设单位、施工单位、监理单位、专业分包单位、劳务分包等 5 方单位陆续赶到现场，林某认为救护车来现场太久会耽误治疗，方某某（山西 E 公司项目带班）提议开车先送去医院。16 时 48 分左右白某某被送往斗门区侨立中医院抢救，17 时 58 分经医院抢救无效宣告临床死亡。

（二）应急救援处置情况

2023 年 7 月 18 日 16 时 48 分，斗门区应急管理局指挥中心接区卫健局报送：珠海市斗门区生态园 1 人被桩机架砸伤，伤者已送往侨立中医院抢救。接报后，斗门区应急指挥中心立即通知

斗门区应急管理局、斗门区住建局、白蕉镇、生态园工作人员前往现场进行核实。

各单位应急处置如下：

1. 区应急管理局

接报后，区应急管理局立即安排工作人员前往现场处置并要求施工单位对事故现场进行警戒。7 月 19 日上午，区应急管理局再次到涉事项目部开展调查，并会同生态园、区住建局对事故情况进行了初步了解。

2. 斗门生态农业园

7 月 18 日 17 时 14 分，生态园工作人员收到相关事故情况后，立即按规定上报有关部门，同时该园区建设部门领导和工作人员第一时间赶到事故现场了解事故情况，协调各参建单位积极配合区安委办开展现场事故调查工作，并要求 A 公司督促施工单位认真做好善后工作。

3. 白蕉镇人民政府

白蕉镇应急值班室接报后，立即通知值班领导及镇城建办、镇应急办的分管领导和镇安监办，并通知斗门区总值室协调斗门生态园来现场。同时镇应急办相关工作人员第一时间赶赴现场参与处置工作。

4. 区住房和城乡建设局

7 月 18 日 17 时许，在收到事故报告后，区住房和城乡建设局分管领导和斗门区工程建设安全监督站负责同志第一时间赶

赴事故现场，实地查看了现场情况，第一时间下发了全面停止施工通知书，并提请市住建局对施工单位、监理单位进行停牌处理。同时，对施工单位进行珠海市建筑施工企业不良行为扣分10分，对监理单位进行珠海市建筑监理企业不良行为扣分10分，要求项目做好现场安全隐患的全面排查，保护事故现场，做好事故善后工作，配合事故调查小组开展事故调查工作。

5. 斗门公安分局

公安部门刑侦技术人员进行了勘验，推断白某某死因符合被水泥搅拌桩机砸到致颅脑损伤合并胸腹腔脏器损伤死亡。

事故发生后，各相关单位均在规定的时间内及时上报事发情况，积极参与救援行动，相关单位第一时间赶赴现场处置。经综合评定，本次事故应急救援处置总体有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置措施程序及要求。

（三）善后处理情况

事故发生后，山西E公司与死者家属取得联系，积极协商处理善后事宜，山西E公司于2023年7月20日与死者家属达成一致，签署了《协议书》，死者遗体于2023年7月21日火化。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成白某某（男，身份证号：41282119XXXXXXXXXX，山西E公司普工）1人死亡，无其他人员受伤，直接经济损失约130万元。

四、监管单位履职情况

斗门区住房和城乡建设局作为配套项目的审批和安全监管单位，在项目施工时至事故发生前，共检查24次，出动86人次，下发局部停工通知书1份，限期整改通知书15份，下发企业扣分单4份，共扣17分，下发人员扣分单17份，共扣46分。7月16日，该局向各建设、施工、监理单位下发了《关于启动III级应急响应做好台风（泰利）防御工作的紧急通知》，要求各建设单位立即停止施工。事故调查组认为，斗门区住房和城乡建设局已经履行了监管单位的行政职能。

五、事故发生原因

（一）直接原因

1.18#桩机东侧支腿周边地面因施工而较硬（425水泥三天强度），桩机西侧支腿周边因没有施工且浸泡水中而较软（表面似於泥），连续暴雨致桩机西侧支腿下陷于淤泥中而倾倒。

2.白某某安全意识淡薄，擅自进入台风过后尚未开工的工地，导致被倾倒的桩架砸到后死亡。

（二）间接原因

1.山西E公司安全管理不到位，公司的全员安全生产责任制不健全、落实不到位；员工的三级安全教育存在搞形式、走过场的问题；主要负责人、项目负责人自入驻项目以来，未检查现场的安全生产状况，派驻到项目的专职安全管理人员也未定期检查施工现场；生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位，未能及时发现并消除18#桩机未采取防倾倒措施，桩机西侧支腿下陷倾

倒的事故隐患。

2.D公司作为水泥搅拌桩工程专业分包单位，对水泥搅拌桩工程施工负责，虽然制定了全员安全生产责任制、安全风险辨识、评估与分级管控制度、施工机械设备安全管理制度、安全生产检查制度等，主要负责人也对施工现场进行了检查，但是检查工作流于形式，隐患排查不彻底、不到位，未及时发现并消除18#桩机未落实防台措施的事故隐患。

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，调查组对事故相关责任人员和责任单位提出以下处理建议：

（一）免予责任追究人员（1人）

白某某，男，山西E公司员工，安全意识淡薄，未向上级部门报备，擅自进入尚未开工的工地，导致被倾倒的桩架砸到后死亡。**鉴于其本人已经死亡，免予追究其责任。**

（二）对有关单位的处理建议

1.山西E公司作为项目的劳务分包单位，在该项目上的安全管理不到位，未及时发现并消除18#桩机未落实防倾倒措施，桩机西侧支腿下陷致桩架倾倒以及白某某擅自进入工地的事故隐患。**违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款**[10]

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治

Watermark Text

的规定，对事故的发生负有责任，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定进行立案调查，追究其相关法律责任。

在调查过程中发现该公司未按照《中华人民共和国安全生产法》的规定健全全员安全生产责任制；对从业人员安全生产教育和培训不到位；生产安全事故隐患排查制度不健全等问题，**违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款**[11]**、第二十八条第一款**[12]**、第四十一条第二款的规定，建议斗门区住房和城乡建设局将线索移送至该公司属地山西省太原市建设行业主管部门调查处理。**

2.D公司未按照《中华人民共和国安全生产法》的规定健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除18#桩机未落实防台措施的事故隐患。对山西E公司的安全生产工作统

理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

Watermark Text

一、协调管理不到位，**违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十九条第二款[13]的规定，对事故的发生负有责任，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定进行立案调查，追究其相关法律责任。**

3. 东莞C公司与A公司签订了《监理合同》，《监理合同》明确了双方的权利和义务；项目开工前，审核了《施工组织方案》；审查了各公司资质；制定了公司的安全生产责任制度，监理人员也具有相关执业资格；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度。定期开展监理例会；按照《监理规范》检查了施工现场并督促整改，**已履行了监理的安全生产监督管理责任，建议不予处罚。**

4. B公司设立了建设工程项目部，项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制，组织制定了安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，安全作业环境和安全施工措施费用按计划投入；定期开展了施工现场安全检查和隐患排查；按照相关要求对D公司、山西E公司的安全管理工作进行了统一协调、管理，**已履行了作为项目总承包**

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

Watermark Text

单位的安全管理职责，建议不予处罚。

5.A公司在配套工程项目开工前分别对总包单位、监理单位进行了资质审核，并签署了合同，合同中也明确了各自的安全生产职责和义务，派驻了负责人进行监督。该公司制定了安全管理制度和安全教育培训资料，项目开工后，项目负责人定期对施工现场进行了安全检查，同时召开多次安全生产专题会议，对承包单位的安全生产工作进行了统一协调、管理，**已履行了代建单位的安全管理责任，建议不予处罚。**

（三）建议追究责任人员（5人）

1.索某某，男，山西E公司的法定代表人、主要负责人，对公司的安全施工负责，未健全并落实全员安全生产责任制；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作不到位，未及时发现并消除18#桩机未落实防倾倒措施，桩机西侧支腿下陷于淤泥中以及白某某擅自进入工地的事故隐患。**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（三）（五）项[14]，对事故的发生负有责任，建议由斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定对索某某进行立案调查，追究其相关法律责任。**

---

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；…（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；…（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；…

2. 武某强，男，山西E公司在配套项目上的安全管理人员，检查本单位安全生产状况不到位，未及时排查出18#桩机未落实防台措施的事故隐患，未能发现并制止白某某、管某某擅自进入停工工地的违章行为，**违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（六）项[15]的规定，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[16]等法律法规规定对武某强进行立案调查，追究其相关法律责任。**

3. 武某东，男，山西E公司在配套项目上的项目经理，检查本单位安全生产状况不到位，未及时排查出18#桩机未落实防台措施的事故隐患，未能发现并制止白某某、管某某擅自进入停工工地的违章行为，**违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（六）项[17]的规定，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[18]等法律法规规定对武某东进行立案调查，追究其相关法律责任。**

---

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[18]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

Watermark Text

4.黄某，男，D公司的法定代表人、主要负责人，未健全并落实全员安全生产责任制；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除18#桩机未落实防台措施的事故隐患。**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（五）项，对事故的发生负有责任，建议由斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定对黄某进行立案调查，追究其相关法律责任。**

5.尹某某，男，D公司派驻的项目经理，检查本项目的安全生产状况不到位，未能及时发现18#桩机未落实防台措施的事故隐患。**违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定对尹某某进行立案调查，追究其相关法律责任。**

（四）其他处理建议

管某某，男，山西E公司员工，18#桩机的操作员，未向上级部门报备，擅自带白某某进入未复工的工地检查设备，建议山西E公司根据内部管理规定对管某某进行处理。

七、主要教训

一是D公司未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。二是山西E公司未健全全员安全生产责任制，对从业人员安全生产教育和培训不到位，对施工现场作业人员的安全生产教育和培训流于形式，落实生产安全事故隐患排查制度不健全，未能及时

发现工地的事故隐患。

八、事故防范和整改措施

（一）各部门要牢固树立安全发展理念。

全区各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要批示指示精神，树牢“人民至上、生命至上”理念，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，生态园、区住建局要深刻吸取近期各类安全生产事故教训，举一反三，深入开展事故警示教育，定期研判分析安全生产形势，坚决防止类似事故再次发生，确保全区安全形势总体平稳。

（二）各生产经营单位要落实企业安全生产主体责任。

D公司要强化安全生产观念，加强内部管理，建立行之有效的安全生产管理体系。要加强对劳务分包公司管理，严格落实主要负责人项目管理责任和项目负责人现场带班制度；要对项目承包单位的安全生产进行统一协调管理，及时发现施工作业场所存在的安全隐患，督促承包单位落实事故隐患整改。**山西E公司**要认真遵守施工规程和技术规范，全面实施全员教育制度，加大风险管控和隐患排查治理，要实现对隐患发现、确认、整改、验收、公示全过程闭环管理。同时，要强化负责人安全生产责任意识，深刻吸取本次事故教训，在工地组织开展一次安全生产大检查，全面排查和消除事故隐患。

Watermark Text

斗门区预制菜产业园二期配套工程-道路工程（一标段）

项目“7·18”物体打击事故调查组

2023年9月5日